

0000348-97.2022.8.26.0664

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA
Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga
Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude
Data de Disponibilização: 09/02/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

José Augusto Pereira Junior

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000348-97.2022.8.26.0664 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000348-97.2022.8.26.0664

Classe - Assunto:

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

José Augusto Pereira Junior

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

Trata-se de Incidente de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida (Veículo)
proposta por JOSÉ AUGUSTO PEREIRA JUNIOR, qualificado nos autos, visando a
restituição da motocicleta indicada na inicial.

Com a inicial, trouxe os documentos de p. 5/8.

O Ministério Público se opôs ao pedido (p. 12).

É o Relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Consta dos autos principais, feito 1500100-57.2022.8.26.0664, que Lucas de Jesus
Oliveira, conhecido do requerente, foi flagrado de posse de considerável quantidade
de drogas e, em tese, para viabilizar o tráfico, utilizava-se do veículo para
tráfico/entregar porções de entorpecentes.

Não obstante a documentação apresentada pelo requerente, tratando-se de objeto que se transfere pela tradição, é possível aferir que o real proprietário do bem é aquele que faz uso constante do mesmo, no caso o próprio acusado.

Nota-se nas declarações colhidas em solo policial dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante (autos principais), que o acusado, em tese, foi visto de posse do veículo praticando a traficância, tendo inclusive, sido abordado nessa condição.

Desse modo, referido objeto deverá permanecer apreendido por ora, pois pode ser útil para a instrução do processo, nos termos do artigo 62 da Lei nº 11.343/2006, e, a princípio, não há demonstração absoluta de que não mais interessem ao processo.

Ademais o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que: "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo."

Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO em favor da requerente, Sr. JOSÉ AUGUSTO PEREIRA JUNIOR. Anote-se no feito principal.

Não há incidência de custas finais.

Transitada esta em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Ciência ao M.P.

P. I.

Votuporanga, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA